



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ,
01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

**Міністерство охорони здоров'я
України**

вул. Грушевського, 7, м.Київ,
01601

Міністерство оборони України
просп. Повітрофлотський, 6,
м.Київ, 03168

**Державна прикордонна служба
України**

вул. Володимирська, 26, м.Київ,
01601

**Одеський військово-медичний
клінічний центр Державної
прикордонної служби України**
вул. Черняхівського, 6, м. Одеса,
65062

*Щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини
у справі «М. К. проти України»*

15 вересня 2022 року Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) було ухвалено рішення у справі «М.К. проти України» (заява № 24867/13), яке набуло статусу остаточного 15 грудня 2022 року. Протягом трьох місяців рішення має бути виконано.

У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) з огляду на те, що неповідомлення заявниці госпіталем про результати її тестування на ВІЛ та розголошенням ВІЛ-позитивного статусу заявниці її матері і за місцем її роботи було втручанням у право заявниці на повагу до її приватного життя, яке не було здійснено «згідно із законом» у розумінні положення статті 8 Конвенції (стислий виклад рішення додається).

Сума відшкодування, яку Уряд України повинен сплатити на виконання вказаного рішення Європейського суду, становить 6 000 (шість тисяч) євро.

Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції та статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов'язковими для виконання.

Під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти виплату відшкодування, а також вжиття державою додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду; та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.



За цими критеріями Комітет міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) здійснює оцінку виконання державою рішень Європейського суду, виходячи з інформації, наданої державними органами щодо заходів, вжитих на виконання вказаних рішень. Відповідні положення закріплені у Правилах КМ РЄ щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (10 травня 2006 року).

Обсяг та суть заходів загального та індивідуального характеру, необхідних для виконання кожного конкретного рішення Європейського суду, безпосередньо залежать від характеру порушень, констатованих Європейським судом.

У рішенні у справі «М.К. проти України» Європейський суд констатував, що надання госпіталем відомостей про стан здоров'я заявниці її матері, хоч у формі «інформування» або «підтвердження», не мало законних підстав, які б відповідали Конвенції, а тому не було здійснено «згідно із законом» у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції. Окрім цього Європейський суд вказав наступне:

«40. ... згідно із Законом «Про ВІЛ» особа з ВІЛ-позитивним статусом повинна письмово підтвердити, що вона була поінформована про позитивні результати її тестування на ВІЛ та отримала рекомендації стосовно подальшого лікування (див. статтю 12 Закону «Про ВІЛ», наведену у пункті 24). Національні суди не посилалися на такі задокументовані докази, а аргументи заявниці у зв'язку з цим залишилися без відповіді. Уряд також не надав Суду такого документа. Рапорт заявниці про виписку з госпіталю, на який посилався Уряд, не може бути таким доказом, оскільки не містив відповідних елементів...

41. За цих обставин Суд не може погодитися з висновками національного суду та вважає, що було втручання у право заявниці на повагу до її приватного життя у зв'язку з тим, що госпіталь належним чином не повідомив заявницю про результати її тестування на ВІЛ. З наведених підстав Суд також вважає, що втручання не було здійснено «згідно із законом» у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції.

47. ...Закон «Про ВІЛ», який, головним чином, був спрямований на сувору заборону будь-якого невинновданого розголошення ВІЛ-статусу особи, не передбачав винятку стосовно повідомлення медичним персоналом родичів про ВІЛ-статус особи на підставі наданої пацієнтом усної згоди».

Розглянувши стверджуване розголошення відомостей матері заявниці, Європейський суд наголосив на відсутності законних підстав, що звільняли б посадових осіб госпіталю від загального зобов'язання за законом зберігати конфіденційність відомостей про стан здоров'я заявниці (пункт 49).

З огляду на характер порушень, констатованих Європейським судом у справі «М. К. проти України», з метою забезпечення виконання цього рішення Європейського суду, а також недопущення аналогічних порушень у майбутньому прошу:

1) забезпечити неухильне дотримання працівниками медичного закладу вимог національного законодавства, Конвенції та практики Європейського суду, при ознайомленні осіб з інформацією про стан їхнього здоров'я та не допускати розголошення такої інформації стороннім особам без згоди пацієнта;

2) **Міністерству оборони України** – оскільки у рішенні вказано, що «...застосування зазначених норм Положення до діагнозу ВІЛ явно суперечить Закону «Про ВІЛ», на який посилалася заявниця і який надавав особливий захист особам з ВІЛ-позитивним статусом та встановлював вичерпний перелік осіб й установ, які могли

бути поінформовані про ВІЛ-позитивний статус особи; цей закон не передбачав жодного винятку щодо нерозголошення відомостей стосовно військовослужбовців, якою б не була мета (див. пункт 24) (пункт 56 рішення)», вжити заходів з метою приведення положень чинного Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України у відповідність до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

3) надати актуальну інформацію, чи відбувається ознайомлення (якщо так, надати інформацію про порядок такого ознайомлення) працівників медичного закладу з положеннями Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», зокрема з тими, що стосуються повідомлення про результати тестування на ВІЛ;

4) повідомити про наявність скарг за 2013-2015, 2020-2022 роки (у порівняльній таблиці) у зв'язку з порушенням права на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні, а також їх кількість та результати розгляду;

5) врахувати зазначену інформацію в роботі та довести висновки Європейського суду у цій справі до відома працівників медичного закладу.

З метою забезпечення належного звітування КМ РЄ прошу повідомити про результати розгляду цього листа **до 22 квітня 2023 року**.

Крім того повідомляю, що найближчим часом автентичний переклад вказаного рішення буде надруковано у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України», розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/cat_9329) та на офіційному сайті Європейського суду HUDOC (<https://hudoc.echr.coe.int>).

Додаток: стислий виклад вказаного рішення в 1 прим. кожному адресату; 2. Копія автентичного перекладу вказаного рішення Одеському військово-медичному клінічному центру Державної прикордонної служби України

**Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини**

Маргарита СОКОРЕНКО